

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2521/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

นาย สิทธิ ศักดิ์ อุดม ทรัพย์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 69 วรรคสอง

จำเลยเป็นเจ้าพนักงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีหน้าที่ควบคุมการทำไม้โดยเป็นผู้ควบคุมการตัดฟันไม้และตีตราประจำตัวชักลากไม้ในบริเวณที่จะสร้างเขื่อน จำเลยได้ควบคุมการทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยทำไม้ที่อยู่นอกเขตการสร้างเขื่อนซึ่งจำเลยได้รับอนุญาตให้ทำและเป็นผู้สั่งให้ชักลากไม้ออกจากป่ามา กองรวมไว้ที่ริมทางและตีตราชักลากไม้ประจำตัวของตนบนท่อนไม้ที่ชักลากออกมาแล้วเพื่อลงเจ้าพนักงานให้เห็นว่าเป็นไม้ที่ได้ทำอยู่ในเขตที่ได้รับอนุญาตให้ทำไม้และเป็นไม้ที่ได้ทำโดยถูกต้องตามกฎหมายพฤติการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าจำเลยต้องเป็นผู้ครอบครองหรือร่วมกับบุคคลอื่นครอบครองไม้ของกลางไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดฐานมีไม้ท่อนยังมีได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมกล่าวคือ จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันทำไม้โดยการตัด ฟัน โค่นทอน เลื่อยไม้ทั้งหมด 46 ท่อน ปริมาตร 129.61 ลูกบาศก์เมตรคิดค่าภาคหลวง 5,073.30 บาท ซึ่งไม้ดังกล่าวเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2505

ตามที่ระบุไว้ในบัญชีที่ 6 ท้ายพระราชกฤษฎีกาอันดับที่ 9, 30, 52, 61, 62, 64, 154 ตามลำดับ จำเลยทั้งสองกับพวกทำไม่ได้ดังกล่าวนั้นในเขตป่าคลองแสงตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นป่าบริเวณกำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2517 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และทางราชการได้คัดสำเนาประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอที่ทำการกำนันและที่สาธารณสุขสถาน ในท้องที่ที่เกี่ยวข้องและในท้องที่เกิดเหตุให้ประชาชนทราบทั่วกันและจำเลยทั้งสองทราบประกาศแล้ว โดยจำเลยทั้งสองไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันมีไม้ดังกล่าวข้างต้น 46 ท่อน ซึ่งยังมีได้แปรรูปปริมาตร 129.61 ลูกบาศก์เมตร คิดค่าภาคหลวง 5,073.30 บาทไว้ในครอบครองโดยไม่เหล่านี้นี้ไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย หรือรอยตราอื่นใดที่ประทับไว้ถูกต้องตามกฎหมายและจำเลยทั้งสองพิสูจน์ไม่ได้ว่า ไม้ดังกล่าวได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานยึดไม้จำนวนดังกล่าว ที่จำเลยทั้งสองกับพวกได้ทำและมีไว้เป็นของกลางขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 5, 6, 11, 69, 73, 74 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2494 มาตรา 6 พระราชบัญญัติ ป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 มาตรา 17, 18 พระราชบัญญัติ ป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 7 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 9 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 3, 4 พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2505 มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2517 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2517 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 มาตรา 24, 44 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 5, 6, 11 วรรคแรก, 73 วรรคสอง พระราชบัญญัติป่าไม้

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2494 มาตรา 6พระราชบัญญัติ ป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 มาตรา 17, 18พระราชบัญญัติ ป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 7 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 9 พระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 4 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 มาตรา 24, 44 เป็นกรรม เดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด4 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้องและยกฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 1 ริบของกลาง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามฟ้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตายศาลอุทธรณ์จึงให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มาตรา 69 วรรคสอง อีกกระทงหนึ่งให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด4 ปี เมื่อรวมกับโทษที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 4 ปีแล้ว เป็นจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 8 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นจากการนำสืบของโจทก์จำเลยที่ 2 และไม่มีฝ่ายใดฎีกาโต้แย้งรับฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับอนุญาตให้ทำไม้ในบริเวณโครงการเชื่อมเขี้ยวหlananที่เกิดเหตุเฉพาะบริเวณที่น่าท่วมถึงโดยตัดไม้ตามที่เจ้าพนักงานป่าไม้ตีดรา และทำบัญชีอนุญาตไว้ แล้วให้พนักงาน

ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ตีตราชักลาก โดยใช้ตราประจำตัวของพนักงาน
แทนตราชักลากของเจ้าพนักงานป่าไม้ จำเลยที่ 2 เป็นพนักงานขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ มีหน้าที่ควบคุมการทำไม้ในที่เกิดเหตุโดยใช้ตราประจำตัว อ.153
ตีชักลากไม้ได้ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ควบคุมการตัดฟันไม้ของกลางและตีตราประจำตัว
ดังกล่าวชักลากไม้ ป่าคลองแสงตำบลตะกุกเหนือ อำเภอคีรีรัฐนิคม และตำบลเขาพัง
ตำบลไกรสรกิ่งอำเภอบ้านตาขุน (อำเภอบ้านตาขุน) จังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกกำหนด
เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.
2517 เอกสารหมาย จ.1 ไม้กะบากหรือตะบากไม้ไข่เขี้ยว หรือขม้นดำ ไม้เสียดข้อ
หรือขุมแพรง ไม้ตะเคียนทองหรือตะเคียนใหญ่ ไม้ตะเคียนทรายหรือตะเคียนชอย
ไม้ตะเคียนหินหรือเหลาเตา ไม้ยางนาหรือยางแดงหรือยางอื่น ๆ ในป่าท้องที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานีถูกกำหนดให้เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ตามพระราชกฤษฎีกากำหนด
ไม้หวงห้ามและได้คัดสำเนาปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
แล้ว สำหรับข้อหาฐานทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจำเลยที่ 2 ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาล
ฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ส่วนข้อหาไม้ของกลางไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น
เห็นว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ควบคุมการทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทำไม้ที่อยู่นอกเขต
ที่ได้รับอนุญาตให้ทำ เป็นผู้สั่งให้ชักลากไม้ออกจากป่ามากองรวมไว้ที่ริมทางและตี
ตราชักลากไม้ประจำตัวของตนบนท่อนไม้ที่ชักลากออกมาแล้วเพื่อลงเจ้าพนักงาน
ให้เห็นว่าเป็นไม้ที่ทำอยู่ในเขตที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำไม้ และเป็นไม้ที่ทำโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายพฤติการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 ต้องเป็นผู้ครอบครองหรือ
ร่วมกับบุคคลอื่นครอบครองไม้ของกลางไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 ในข้อหาไม้หวงห้ามของกลางไว้ในครอบครองโดยไม่ได้อ
รับอนุญาตมานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ